

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Số: 0912.01/2024/QC-PL01

Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 của Quốc Hội khóa 15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc số 806189.21 ngày 11/03/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0912.01/2024/HĐĐG-ĐGTH ngày 09/12/2024 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0912.01/2024/HĐĐG-PL01 ngày 13/02/2025 ký giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Là đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng ban hành Quy chế cuộc đấu giá gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, căn cứ pháp lý

1.1. Tài sản đấu giá là: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Mazda, số loại: 6, màu sơn: Đỏ, biển kiểm soát: **93A-300.90**, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 93011003 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 10/01/2022 cho Trần Thanh Nhã 1983. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Là đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam). Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Coninco Tower, số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết về tài sản, nguồn gốc, tình trạng pháp lý thể hiện ở hồ sơ kèm theo).

3. Căn cứ pháp lý:

- Hợp đồng tín dụng số: 5185189.22 ngày 11/01/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Mai với ông Trần Thanh Nhã và bà Huỳnh Thị Bích Thủy;
- Đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ số: 5185189.22 ngày 13/01/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Mai với ông Trần Thanh Nhã và bà Huỳnh Thị Bích Thủy;
- Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số: 4458012.22 ngày 11/01/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Mai với ông Trần Thanh Nhã và bà Huỳnh Thị Bích Thủy;
- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng ngày 11/01/2022 của bên nhận bảo đảm là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Mai và bên bảo đảm là ông Trần Thanh Nhã và bà Huỳnh Thị Bích Thủy gửi Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng;
- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 93011003 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 10/01/2022 cho Trần Thanh Nhã 1983;
- Thông báo về việc yêu cầu trả nợ, chủ động bàn giao tài sản bảo đảm số: 178659.23 ngày 08/11/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);
- Thông báo về việc thu hồi toàn bộ dư nợ khoản vay và chuyển nợ quá hạn số 178674.23 ngày 21/11/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);
- Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm số 178676.23 ngày 21/11/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);
- Quyết định số: 178679.23 ngày 07/12/2023 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) về việc thu hồi toàn bộ khoản vay và xử lý tài sản bảo đảm;
- Giấy ủy quyền số: 062884.24 ngày 29/03/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) về việc thực hiện các công việc liên quan đến thu hồi tài sản bảo đảm;
- Biên bản thu giữ tài sản thế chấp ngày 23/04/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);
- Vi bằng số: 393/2024/VB-TPLSD ngày 23/04/2024 của Văn phòng Thừa phát lại Sao Đỏ ghi nhận sự kiện VIB thu giữ tài sản bảo đảm;
- Thông báo về việc thỏa thuận giá bán tài sản bảo đảm số: 083390.24 ngày 25/04/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);
- Thông báo số: 11072024/659 ngày 11/07/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tân Mai về việc đính chính nội dung văn bản hồ sơ;
- Chứng thư thẩm định giá số: 010/2024/C09-0188 ngày 13/9/2024 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại Hà Nội;
- Hợp đồng nguyên tắc số 806189.21 ngày 11/03/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng;

- Phụ lục hợp đồng ủy quyền số: 06907.24 ngày 17/10/2024 giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC);

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0912.01/2024/HĐĐG-ĐGTH ngày 09/12/2024 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 0912.01/2024/HĐĐG-PL01 ngày 13/02/2025 ký giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Là đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá

1. Giá khởi điểm là: 578.760.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT. VIB chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi thuế, chi phí, phí, lệ phí trong quá trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Bước giá quy định tại Quy chế này là mức chênh lệch cố định giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Điều 3. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

2. Tiền đặt trước: 57.876.000 đồng (Năm mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty như sau:

- Đơn vị hưởng: **Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.**
- Tài khoản số: **2172626289** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Từ Liêm.

- Nội dung chuyển tiền: Họ và tên (đối với cá nhân); tên công ty, tổ chức (đối với tổ chức) Nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá số 0912.01.2024.QC.PL01.

Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty chậm nhất vào 17h00 ngày 03/3/2025.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng; người tham gia đấu giá không trúng đấu giá;

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng chuyển khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) (đã được chuyển thành tiền đặt cọc) của người trúng đấu giá vào tài khoản của người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá (trong trường hợp chuyển khoản) được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó. Phí chuyển tiền của người trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Kế hoạch đấu giá:

4.1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 03/3/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 03/3/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.4. Thời gian xem giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tài liệu liên quan: Từ ngày 17/02/2025 đến ngày 03/3/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/02/2025, ngày 25/02/2025 và ngày 26/02/2025 tại số 12 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.6. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/02/2025 đến 17h00 ngày 03/3/2025. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty theo hướng dẫn tại Quy chế này.

4.7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi theo khoản 45, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo thời gian quy định tại **mục 4.2** và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định tại **mục 4.6** của Quy chế này.

4.8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 08h30 ngày 06/3/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.9. Hình thức, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

+ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Ngày làm việc của Công ty là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, Tết và ngày được nghỉ bù theo quy định).

Điều 5: Đối tượng tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; những điều quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; thực hiện việc xem tài sản theo kế hoạch do Công ty tổ chức hoặc xác nhận về việc tự xem tài sản; mua và nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá (trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp) đúng quy định và không thuộc một trong những trường hợp sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người được ủy quyền không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

3.1. Đối với các tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/Giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên (Đối với Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị/Dại hội đồng cổ đông (Đối với Công ty cổ phần) hoặc Nghị Quyết/Quyết định mua tài sản đấu giá hoặc văn bản khác có giá trị tương đương;
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (mang theo bản chính để đối chiếu).

3.2. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang theo bản chính để đối chiếu).

3.3. Đối với trường hợp ủy quyền:

- Văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật;
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (mang theo bản chính để đối chiếu).

Điều 6. Trình tự cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm của tài sản;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu hợp lệ; thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- Điều hành việc trả giá theo quy định khoản 2, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 26, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Lập biên bản các vi phạm Quy chế đấu giá (nếu có).

Điều 7. Nội quy phòng đấu giá

- Chỉ những người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá mới được tham gia đấu giá; Người tham gia đấu giá xuất trình Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá phải đến đúng thời gian theo thông báo đấu giá;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (Nếu không được phép của người điều hành phiên đấu giá).

Điều 8. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ và xác định người trúng đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

3. Số vòng đấu giá: Nhiều vòng.

4. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ và cách trả giá:

4.1. Phiếu trả giá hợp lệ:

Tại mỗi vòng đấu giá người tham gia đấu giá sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng phát 01 phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; ghi rõ giá muốn trả bằng số và chữ vào phiếu của mình; có giá trả hợp lệ, thực hiện đúng nội dung về cách trả giá được quy định tại khoản 4.3 Điều này. Trường hợp người tham gia đấu giá đã trả giá trên mức giá khởi điểm của vòng đó nhưng trả sai bước giá mà đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất thì giá trả vẫn được coi là hợp lệ; có ký và ghi rõ họ tên người trả giá; phiếu trả giá được người tham gia đấu giá bỏ trực tiếp vào thùng phiếu trong thời gian 10 phút kể từ thời điểm phát phiếu.

4.2 Phiếu trả giá không hợp lệ khi:

- Người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Người tham gia đấu giá trả giá sau trả giá thấp hơn hoặc bằng giá trả của người trả giá cao nhất tại vòng đấu liền kề trước đó;
- Người tham gia đấu giá đã trả giá cao hơn mức giá khởi điểm của vòng đó nhưng trả sai bước giá mà không đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất;
- Người tham gia đấu giá có phiếu trả giá nhưng không có giá trả cả bằng số và bằng chữ, phiếu trả giá không còn nguyên vẹn, bị rách nát, tẩy xóa và không thể xác định được giá đã trả; không ký và ghi rõ họ tên người trả giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá ghi không đúng đơn vị tiền tệ (đơn vị tiền tệ không phải là Đồng) khi thực hiện trả giá thì giá trả coi như không hợp lệ và bị mất quyền tham gia đấu giá.

4.3. Cách trả giá và hình thức xử lý một số tình huống liên quan đến giá trả, phiếu trả giá

Tại vòng đấu giá thứ nhất, người tham gia đấu giá phải trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm, phần cao hơn giá khởi điểm phải là bội số của bước giá (bước giá được quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá này là **5.000.000 đồng** và thống nhất trong tất cả các vòng đấu giá);

Phiếu trả giá có giá trả thấp hơn giá khởi điểm thì người tham gia đấu giá sẽ bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Sau khi Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó thì người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Người từ chối không tham gia trả giá ở vòng đấu giá trước thì sẽ không được tiếp tục trả giá ở vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Giá trả hợp lệ từ vòng đấu giá thứ 02 trở đi phải **bằng giá khởi điểm của vòng đấu đó + $n \times 5.000.000$ đồng, trong đó, n là số bước giá và là số nguyên dương ($n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$).**

Trường hợp người tham gia đấu giá đã trả giá trên mức giá khởi điểm của vòng đó nhưng trả sai bước giá mà đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất thì giá trả vẫn được coi là hợp lệ.

Người tham gia đấu giá có giá trả không hợp lệ ở bất kỳ vòng đấu giá nào thì cũng bị mất quyền tham gia đấu giá.

Đối với những người tham gia đấu giá đã trả giá trên mức giá khởi điểm của vòng đó nhưng trả sai bước giá mà không đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất thì bị mất quyền tham gia đấu giá.

Đối với người tham gia đấu giá có phiếu trả giá nhưng không có giá trả cả bằng số và bằng chữ, phiếu trả giá không còn nguyên vẹn, bị rách nát, tẩy xóa và không thể xác định được giá đã trả thì bị mất quyền tham gia đấu giá.

Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch về giá trị giữa giá trả bằng số và bằng chữ thì giá trả bằng chữ được xét là số tiền trả giá của người tham gia đấu giá.

Đơn vị tiền tệ sử dụng tại cuộc đấu giá là Đồng (đ/VND). Trường hợp cuối phần giá trả (bằng số hoặc bằng chữ; hoặc cả bằng số và bằng chữ) của người tham gia đấu giá không ghi đơn vị tiền tệ thì đơn vị tiền tệ được mặc nhiên xác định là Đồng (đ/VND). Trường hợp người tham gia đấu giá ghi không đúng đơn vị tiền tệ khi thực hiện trả giá thì bị mất quyền tham gia đấu giá.

Trường hợp nếu hết thời gian quy định mà người tham gia đấu giá không nộp phiếu trả giá thì bị mất quyền tham gia đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì người tham gia đấu giá đó tiếp tục thực hiện việc trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu

giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Khách hàng phải kiểm tra, tự chịu trách nhiệm về các thông tin và giá trả của mình trên phiếu trả giá.

5. Xác định người trúng đấu giá: Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và hợp lệ là người trúng đấu giá.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Đấu giá không thành

1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 mà không có người trả giá tiếp;
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá

hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2a, Điều 49 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

2. Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

3. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu vi phạm một trong những quy định sau:

- Người trả giá cao nhất giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này (Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024);

- Các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 5, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024), bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìem giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 14. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 5, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Số tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 15. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

(Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) với người trúng đấu giá trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

(Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) với người trúng đấu giá trong vòng **03** ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản đấu giá tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) với người trúng đấu giá trong vòng **30** ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền cọc mua tài sản theo quy định tại Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản.

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Thanh toán tiền mua tài sản:

(Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Ngoài số tiền đặt trước đã nộp, người trúng đấu giá thanh toán đầy đủ số tiền còn lại (được tính theo công thức: giá trúng đấu giá – tiền đặt trước) bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) trong thời hạn **10** ngày kể từ ngày trúng đấu giá tài sản. Trường hợp người trúng đấu giá sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để thanh toán tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải cung cấp cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) bản gốc Thông báo đồng ý cấp tín dụng/Thông báo cho vay từ Ngân hàng trong thời hạn **10** ngày kể từ ngày trúng đấu giá và nộp đầy đủ số tiền còn lại vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) trong thời hạn **30** ngày kể từ ngày trúng đấu giá tài sản.

(Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản đấu giá, số tiền đặt trước sẽ chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản theo Hợp đồng đặt cọc. Người trúng đấu giá nộp đầy đủ và đúng hạn số tiền mua tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt cọc) theo quy định tại Hợp đồng đặt cọc và Hợp đồng mua bán tài sản được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) và người trúng đấu giá.

Thông tin tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
- Tên tài khoản: CTTNHH MTV QUAN LY NO&KTTS NHTMCPQT VNAM

- Tài khoản số: 111666766 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
- Nội dung: Nộp tiền trúng đấu giá tài sản là xe Mazda, số loại: 6; biển kiểm soát: 93A-300.90

Lưu ý: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền còn lại để mua tài sản trong thời hạn nêu trên thì không được nhận lại tiền đặt cọc và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được toàn quyền thụ hưởng toàn bộ số tiền này.

Điều 17. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản:

- **Thời hạn giao tài sản đấu giá:** Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trong thời hạn **45** ngày (trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá **60** ngày), kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá hoặc thời hạn khác do hai bên thỏa thuận.

- **Địa điểm bàn giao tài sản:** Tại nơi có tài sản.

- **Phương thức giao tài sản:** Người có tài sản đấu giá giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của người có tài sản đấu giá, người mua được tài sản và cơ quan hữu quan khác (nếu có).

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

b) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định điểm b, khoản 5, Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo điểm e khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

c) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

d) Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đim giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá:

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm b, c và d, khoản 1 Điều này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm c và d, khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: Người có tài sản đấu giá hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

2. Người có tài sản phải chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền tham gia đấu giá tài sản khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy chế này.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành trước khi đăng ký đấu giá tài sản, tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm phải biết đây là tài sản thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy mà không do lỗi của các bên thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau;

- Các quyền và nghĩa vụ khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá được xác định từ thời điểm Đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của người trúng đấu giá

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người mua được tài sản

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền còn lại để mua tài sản trong thời hạn quy định thì không được nhận lại tiền đặt cọc và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được toàn quyền thụ hưởng toàn bộ số tiền này;
- Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tự thực hiện các nghĩa vụ tài chính, chịu các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá (*các khoản tiền trên không nằm trong giá bán tài sản*).
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá mà không được khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng;
- Các nghĩa vụ khác được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá và mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục để đưa tài sản ra bán đấu giá;
- Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng tổ chức cho khách hàng xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Công ty;
- Có trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ những văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, sau khi nhận tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với khách hàng trúng đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản;
- Có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản cho người mua được tài sản đấu giá và nộp thuế TNDN, thuế GTGT (nếu có);
- Thanh toán cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng các khoản thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và các chi phí khác theo thỏa thuận tại 2409.01/2024 ngày 24/9/2024 giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Điều 23. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế do Công ty ban hành.

- Thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 24. Tổ chức thực hiện.

Cán bộ, nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân Hoa